Einführung in die fahrlässige Falschauskunft

Englisches Recht | Lernmaterial | Auskunft, Vertrauen und Vermögensschaden

1. Was bedeutet negligent misstatement?

Eine *negligent misstatement* ist eine unrichtige oder irreführende Information oder Beratung, die ohne die gebotene Sorgfalt erteilt wird. Ein Kläger kann darauf eine Entscheidung stützen und Geld verlieren. Auch eine ehrlich gemeinte Auskunft kann fahrlässig sein: Sorgfaltsmangel und bewusste Täuschung sind zu unterscheiden.

Diese Einführung behandelt **pure economic loss**: einen Vermögensschaden ohne zugrunde liegende ersatzfähige Personenverletzung oder Beschädigung eigener Sachen. Die gewöhnliche Beschränkung solcher Ansprüche im Negligence-Recht kennt Ausnahmen. Fahrlässige Falschauskunft ist eine davon, sofern die erforderliche Beziehung und die weiteren Voraussetzungen vorliegen.

> Falsche Aussage und Geldverlust allein begründen noch keine Haftung. Nachzuweisen sind eine gerade diese Beratung und diesen Schaden erfassende Pflicht, deren Verletzung, berechtigtes Vertrauen und der notwendige Ursachenzusammenhang.

2. Ein erfundenes Beispiel

Ein professioneller Berater übernimmt es, für einen Kreditgeber die Finanzlage eines Unternehmens vor einer bestimmten Kreditvergabe zu prüfen. Aufgrund nachlässiger Prüfung gibt er eine irreführend positive Auskunft. Der Kreditgeber verlässt sich berechtigterweise darauf, zahlt Geld aus und erleidet beim Scheitern des Unternehmens einen Verlust. Ein Anspruch ist möglich; jedes rechtliche Erfordernis muss jedoch bewiesen werden.

3. Wichtige englische Begriffe

Claimant: Kläger. **Defendant:** Beklagter. **Reliance:** eine Information zur Grundlage des eigenen Handelns machen. **Creditworthiness:** Kreditwürdigkeit, also die Fähigkeit, finanzielle Verpflichtungen zu erfüllen. **Disclaimer:** Erklärung zur Ablehnung oder Begrenzung von Verantwortung.

Gegenstand ist das Recht von England und Wales. Im Mittelpunkt stehen durch Beratung verursachte Vermögensschäden; vertragliche Falschdarstellungen und Betrug unterliegen eigenen Regeln.

Hedley Byrne v Heller

1. Sachverhalt: Beteiligte und Bonitätsauskünfte

Hedley Byrne & Co Ltd war eine Werbeagentur. Für ihren Kunden **Easipower Ltd** bestellte sie Werbung und haftete dabei selbst gegenüber den Medienunternehmen für die Kosten. Wegen Zweifeln an Easipowers Finanzlage bat sie ihre eigene Bank, Auskünfte bei Easipowers Bank **Heller & Partners Ltd** einzuholen.

Heller gab im Wesentlichen positive Auskünfte; die schriftliche Antwort enthielt zugleich den Hinweis, die vorgesehenen Beträge seien höher als die üblicherweise beobachteten. Die Informationen wurden über die Banken weitergegeben. Hedley Byrne vertraute darauf und erlitt einen Verlust, als Easipower in Liquidation ging.

Die Klageschrift bezifferte den Verlust auf £17.661 18s. 6d. Der erstinstanzliche Richter nannte für den hypothetischen Haftungsfall £15.454 3s. 6d. als Ersatzbetrag. Das sind verschiedene Zahlen, keine tatsächlich erstrittene Zahlung.

2. Warum verlor die Agentur?

Die schriftliche Auskunft enthielt ausdrücklich: *„For your private use and without responsibility on the part of this bank or its officials.“* Dieser Disclaimer war entscheidend. Das House of Lords wies Hedley Byrnes Rechtsmittel zurück: **Heller gewann und musste der Agentur keinen Schadensersatz leisten**.

Der Disclaimer verhinderte unter diesen Umständen die maßgebliche Verantwortungsübernahme und Sorgfaltspflicht. Es ist daher ungenau, alle Voraussetzungen eines durchsetzbaren Anspruchs als erfüllt darzustellen. Ebenso wenig steht fest, dass das bloße Streichen dieses Satzes automatisch zu einem endgültigen Schadensersatzurteil geführt hätte.

3. Warum ist der Fall trotzdem grundlegend?

Das Gericht erkannte an, dass eine hinreichend besondere Beziehung eine Pflicht zu sorgfältiger Auskunft begründen kann, auch ohne Vertrag zwischen Kläger und Beklagtem. Reine Vermögensschäden durch fahrlässige Beratung sind damit grundsätzlich ersatzfähig, obwohl die Klägerin hier verlor.

> Rechtsgrundsatz und Fallausgang trennen: Eine Haftung für fahrlässige Auskunft wurde grundsätzlich anerkannt; die konkrete Bank haftete wegen des Disclaimers nicht.

Hedley Byrne & Co Ltd v Heller & Partners Ltd [1964] AC 465. Urteil vom 28. Mai 1963; 1964 ist der Jahrgang der Urteilssammlung.

Wann entsteht eine Haftung?

1. Eine Beziehung, die Verantwortung rechtfertigt

Zentral ist, ob der Beklagte Verantwortung für die betreffende Beratung übernommen hat und ob das Vertrauen des Klägers berechtigt war. Zu betrachten sind Fachkunde, Ernsthaftigkeit der Anfrage, vorgesehener Empfänger und Verwendungszweck sowie das Wissen über die wahrscheinliche Nutzung. Ein förmliches Versprechen oder ein Honorar ist nicht stets erforderlich.

Die „special relationship“ ist eine rechtliche Verantwortungsbeziehung, keine persönliche Freundschaft. Umgekehrt begründet die Vorhersehbarkeit finanzieller Nachteile allein keine Verantwortung gegenüber allen Personen, die eine Aussage irgendwann lesen oder hören.

2. Sorgfaltsmangel, Vertrauen und verlangter Schaden

Ein falsches Ergebnis beweist noch keine Fahrlässigkeit. Der Kläger muss einen Verstoß gegen den maßgeblichen Sorgfaltsstandard zeigen. Außerdem muss er tatsächlich auf die Auskunft vertraut haben: Erst nach der Entscheidung erhaltene Informationen können diese normalerweise nicht verursacht haben.

Zu fragen ist, was bei sorgfältiger Beratung geschehen wäre und ob der Verlust zum Zweck der übernommenen Pflicht gehört. Nicht jeder mit dem Geschäft zusammenhängende Verlust ist automatisch ersatzfähig. Allein die Insolvenz eines Unternehmens beweist keine fahrlässige Auskunft seiner Bank.

3. Disclaimer damals und heute

Ein Disclaimer kann die Verantwortungsübernahme beeinflussen oder eine Haftung begrenzen. Wortlaut und Zusammenhang sind entscheidend. Heute sind zusätzlich anwendbare Gesetze zu prüfen: Nach dem **Unfair Contract Terms Act 1977, Sections 2 und 11**, kann ein Ausschluss der Fahrlässigkeitshaftung für Vermögensschäden einer Angemessenheitskontrolle unterliegen, soweit das Gesetz anwendbar ist.

Für Verbraucherklauseln und entsprechende Hinweise kann stattdessen der **Consumer Rights Act 2015** mit seiner Fairnesskontrolle gelten. Weder sind sämtliche Disclaimer wirksam noch macht das heutige Recht sie pauschal unwirksam.

> Erfundener Vergleich: Eine Auskunft für einen bestimmten Kreditgeber und Kredit ist anders zu prüfen als eine beiläufige Prognose beim geselligen Treffen. Verantwortung, Zweck und Vertrauen untersuchen; die Bezeichnung allein entscheidet nichts.

Verständnisfragen

1. Muss der Beklagte absichtlich lügen?
Antwort: Nein. Fahrlässige Falschauskunft betrifft mangelnde Sorgfalt; vorsätzliche Täuschung ist eine andere Haftungsgrundlage.

2. Wer war in Hedley Byrne der Kunde?
Antwort: Easipower Ltd. Hedley Byrne war die Werbeagentur, Heller die Bank des Kunden. Die Anfrage lief über die eigene Bank der Agentur.

3. Wer gewann, und warum?
Antwort: Heller gewann. Der Disclaimer verhinderte die maßgebliche Verantwortungsübernahme und Pflicht; Hedley Byrnes Rechtsmittel scheiterte.

4. Ist ohne Vertrag Ersatz reiner Vermögensschäden möglich?
Antwort: Ja. Hedley Byrne erkannte eine mögliche Sorgfaltspflicht bei einer hinreichend besonderen Auskunftsbeziehung an. Weitere Voraussetzungen bleiben nachzuweisen.

5. Ist eine falsche Einschätzung automatisch fahrlässig?
Antwort: Nein. Die erforderliche Sorgfalt und Fachkunde sind im jeweiligen Zusammenhang zu beurteilen. Ein ungünstiger Ausgang beweist noch keine Pflichtverletzung.

6. Was gilt, wenn der Kläger gar nicht auf die Auskunft vertraute?
Antwort: Dann fehlt die erforderliche Verbindung zwischen Auskunft und Entscheidung. Der entstandene Verlust kann der Aussage nicht einfach zugerechnet werden.

7. Verhindert „without responsibility“ heute immer einen Anspruch?
Antwort: Nein. Auslegung, Umstände und einschlägige gesetzliche Kontrollen sind zu prüfen. Ein Disclaimer ist weder automatisch wirksam noch automatisch unwirksam.

> Prüfung: Auskunft und Zweck → Verantwortung/Pflicht → Pflichtverletzung → tatsächliches und berechtigtes Vertrauen → Kausalität und vom Pflichtzweck erfasster Schaden → Disclaimer und gesetzliche Kontrolle.

Quellen

Auf Grundlage des bereitgestellten Transkripts; Namen, Fallausgang und rechtliche Verkürzungen berichtigt. Primärtext: Hedley Byrne [1964] AC 465, besonders S. 467-469, 486, 502 und 529. Gesetze: UCTA 1977, s 2, s 11; CRA 2015, s 62. Die Lehrbeispiele sind erfunden.